

□ 업무개요

한국원자력통제기술원은 징계처분을 받은 직원에 대한 승진 제한 기간을 「승진심사요령」에서 규정하고 있음.

□ 관계 법령(판단기준)

한국원자력통제기술원 「승진심사요령」 제4조제3항에 따르면 징계처분을 받은 직원은 정직의 경우 징계처분을 받은 날부터 12개월, 강등의 경우 징계처분의 집행이 끝난 날부터 18개월의 기간 동안 승진을 할 수 없도록 되어 있으며, 같은 조항에 ‘채용비위’를 사유로 징계처분을 받은 경우 상기의 기간에 각각 3개월을 더한 기간 동안 승진을 제한하도록 규정하고 있음.

그리고 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제22조제2항에 따르면 징계처분의 집행이 완료된 직원에 대하여는 강등·정직은 18개월, 감봉은 12개월, 견책은 6개월의 기간 동안 승진을 제한하도록 되어 있고,

같은 조항에 따르면 ‘금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 「공무원행동강령」 제13조의3에 해당하는 행위¹⁾에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간 동안 승진을 제한하도록 규정하고 있음.

한편, 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제25조에 따르면 기타공공기관인 한국원자력통제기술원은 인사운영의 공정성 확보 등을 위해 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제22조를 준용토록 하고 있음.

1) 직무권한 등을 행사한 부당 행위

□ 감사결과 확인된 문제점

그런데 한국원자력통제기술원은 기타공공기관임에도 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제22조제2항의 승진 제한 기간 관련 사항을 규정에 반영하지 않고 있음.

□ 관련자 의견

□□□□□장은 관련 규정에 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제22조의 승진 제한 기간의 내용을 향후 규정 개정 시 반영하겠다는 의견을 제시하였음.

□ 조치할 사항 한국원자력통제기술원장은

징계처분의 종류 및 사유에 따른 승진 제한의 실효성을 제고할 수 있도록 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제22조제2항의 승진 제한 기간 내용을 반영하여 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)